

Nr. 17 Schriftwechsel zwischen Reichserziehungsminister Rust und Reichsorganisationsleiter Ley um die Errichtung der Adolf-Hitler-Schulen. 21./22./25. Januar 1937

Beginn:

Beginn:

a.: Rust an Ley. 21. Januar 1937

R 43 II/956a, Bl. 5–6 Schnellbrief, Durchschlag¹

Vertraulich!

Sehr verehrter Herr Reichsorganisationsleiter!

Die Morgenzeitungen des 19. Januar 1937 veröffentlichen eine Verfügung des Führers, in der er neu zu errichtenden nationalsozialistischen Schulen seinen Namen verleiht².

Im Anschluß an diese Verfügung werden von Ihnen und dem Jugendführer des Deutschen Reiches Grundsätze über diese Schulen verlautbart³, die mich aufs höchste überrascht und befremdet haben. Diese Grundsätze sind mit den bestehenden Gesetzen, nach denen die Schulaufsicht dem Staate obliegt, und dem mir vom Führer gesetzlich gewordenen Auftrag, als Reichserziehungsminister das gesamte Schulwesen zu betreuen, völlig unvereinbar. Die Verlautbarung ergibt nicht, daß die Grundsätze dem Führer bekannt sind. Ihr Schreiben vom 19. Januar 1937⁴ bestärkt mich in dieser Annahme. Ich kann umso weniger glauben, daß diese Grundsätze dem Willen des Führers entsprechen, als der Führer mir bei einem Vortrag, den ich ihm am 30. November 1936 vor Verabschiedung des Hitlerjugend-Gesetzes gehalten habe⁵, mit aller Entschiedenheit eindeutig erklärt hat, daß der mir von ihm gegebene Auftrag, als verantwortlicher Reichserziehungsminister das gesamte deutsche Schulwesen verantwortlich zu leiten, nicht geändert werde. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier mit dem Willen des Führers ein unverantwortlicher Mißbrauch getrieben wird, der der nationalsozialistischen Staatsführung abträglich ist. Die Veröffentlichung dieser Grundsätze ohne meine als des für das Schulwesen nach dem Willen des Führers allein verantwortlichen Reichsministers Kenntnis in der Presse ist eine grobe Illoyalität.

¹ Über die Rkei zur Vorlage an Hitler eingesandt, mit der dringenden Bitte Rusts um Gelegenheit zum Vortrag; R 43 II/956a, Bl. 4. – Zur Konzeption der Adolf-Hitler-Schulen (AHS), ursprünglich gedacht als Parteivorschulen für die NS-Ordensburgen, s. die Darstellungen bei FELLER/FELLER, Adolf-Hitler-Schulen, passim; Scholtz, NS-Ausleseschulen, S. 162–253, zu dieser Auseinandersetzung 173 f.; DERS., Erziehung, S. 150–152, 155–159; BUDDRUS, Totale Erziehung II, S. 874 f.; FELLER/FELLERS. 24 f.; UEBERHORST, Elite für die Diktatur, S. 36 f.

² Unbetitelter Vf. Hitlers, zuerst in DNB vom 18. 1. 1937: „Nach Vortrag des Reichsorganisationsleiters der NSDAP und des Jugendführers des Deutschen Reiches genehmige ich, daß die neu zu errichtenden nationalsozialistischen Schulen, die gleichzeitig als Vorschulen für die nationalsozialistischen Ordensburgen gelten sollen, meinen Namen tragen. – Berlin, den 15. Januar 1937. – Adolf Hitler“. R 43 II/956a, Bl. 3; Wiedergabe und Kommentierung durch VB und „Frankfurter Zeitung“ vom 19. 1.: ebd. Bl. 7, 10.

³ Ebd. Abdruck der von Ley und v. Schirach am 17. 1. 1937 gezeichneten sechs „Grundsätze“ für die AHS: EILERS S. 118; FELLER/FELLERS. 23 f.; SCHOLTZ, NS-Ausleseschulen, S. 172. Die AHS waren dort gekennzeichnet als „Einheiten der Hitler-Jugend“, welche 12jährige, im Jungvolk bewährte Jungen aufnehmen und in sechs Jahren zum Abitur führen sollten. Ziff. 5 lautete: „Die Schulaufsicht gehört zu den Hoheitsrechten des Gauleiters der NSDAP. Er übt sie entweder selbst aus oder übergibt die Ausübung dem Gauschulungsamt.“

⁴ Nicht i. d. A. Mit diesem Schreiben hatte Ley Rust seine Denkschrift „Die Adolf-Hitler-Schule“ übermittelt, die er und RJF v. Schirach am 15. 1. Hitler als Entscheidungsgrundlage unterbreitet hatten; Nachweis s. SCHOLTZ, NS-Ausleseschulen, S. 169 f.

⁵ Vortrag Rusts nicht nachgewiesen; vgl. aber ARH III, Nr. 194 P. 1.

Zu einer Besprechung über die Angelegenheit, um die Sie mit dem Brief vom 19. Januar 1937 gebeten haben, kann ich mich nur auf folgender Grundlage bereit finden:

– 1.

Über die Gestaltung, Leitung und Beaufsichtigung der Schulen in Deutschland bestimmt auf Grund der bestehenden Gesetze und des ihm vom Führer gewordenen Auftrags allein der Reichserziehungsminister.

– 2.

Über das dem Reichserziehungsminister verantwortlich übertragene Aufgabengebiet können Grundsätze von anderen Dienststellen, insbesondere von Ihnen, nicht veröffentlicht werden.

– 3.

Die von Ihnen mit dem Reichsjugendführer veröffentlichten Grundsätze werden in der gleichen Form, in der die Veröffentlichung erfolgt ist, zurückgezogen und damit unsere Vereinbarung vom 28. September/17. Oktober 1936⁶, die von Ihnen einseitig gebrochen ist, wiederhergestellt.

Ich bitte Sie, mir schriftlich zu bestätigen, daß Sie diese Grundlage anerkennen. Ich werde alsdann einen Zeitpunkt für eine Besprechung vereinbaren.

Die mir unterstellten höheren Dienststellen sind, um die Verwirrung im Lande und die daraus folgende schwere Erschütterung einer geordneten Verwaltung zu bannen, mit dem heutigen Tage entsprechend benachrichtigt⁷.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Führer und Reichskanzler vorgelegt.

Abschrift haben ferner die Mitglieder des Reichskabinetts, der Chef der Reichskanzlei und der Reichsjugendführer erhalten.

Rust

b.: Ley an Rust. 22. Januar 1937

R 43 II/956a, Bl. 12–13 Abschrift⁸

Druck: GAMM, Führung und Verführung, Nr. 21

Lieber Parteigenosse Rust!

Es sollte eine nationalsozialistische Lebensweisheit sein, sich Beleidigungen und „Meinungen“ niemals schriftlich mitzuteilen, sondern sich dieselben, wenn man es für nötig hält, mündlich zu sagen. Ferner sollte man Auseinandersetzungen zwischen Nationalsozialisten bzw. Parteigenossen niemals vor Nichtnationalsozialisten austragen. Deshalb werde ich Dir, lieber Pg. Rust, kurz und rein sachlich auf Dein gestriges Schreiben antworten und die Abschrift dieses Briefes dem Führer zustellen.

⁶ DWEV 1936, S. 468: Abkommen Rust-Ley betr. Richtlinien bei der gepl. Errichtung von Aufbauschulen mit angeschlossenem Internat, vorzugsweise in ländl. Gegenden, in Trägerschaft der NSDAP, aber unter staatl. Schulaufsicht; s. SCHOLTZ, NS-Ausle-seschulen, S. 168 f.

⁷ Vertraul. RdErl. des RErzM an die Unterrichtsverwaltungen, alle RMm und den PrFM. 21. 1. 1937: „Zur Vermeidung von Mißverständnissen weise ich darauf hin, daß durch die Presseveröffentlichungen der letzten Tage über die Adolf-Hitler-Schulen sich an den bestehenden Vorschriften über die Ausübung der staatlichen Hoheitsrechte auf dem Gebiete des Schulwesens nichts geändert hat. Insbesondere bleiben die sich daraus ergebenden Befugnisse bei der Ernennung der Schulleiter und der Handhabung der Schulaufsicht ausschließlich Sache der staatlichen Schulaufsichtsbehörden meines Geschäftsbereichs. – Verhandlungen mit anderen Dienststellen über Abweichungen von dieser Regelung sind unter Hinweis auf die bestehende Rechtslage abzulehnen. – Von einer Veröffentlichung dieses Erlasses ist abzusehen.“ R 43 II/956a, Bl. 11. Sammlung amtl. RdErl. betr. AHS bis 1944 in: R 4901/11821/7–10.

⁸ Am Kopf hs. Vm.: „Mir von StSchr. Zschintzsch zur vertraulichen Kenntnis übergeben. L[ammers] 26/1“.

1. Deine Aufgabe als Reichserziehungsminister erstreckt sich niemals auf die Parteischulen, deshalb gehen Dich die Adolf-Hitlerschulen genau wie die nationalsozialistischen Ordensburgen garnichts an. Daher ist auch Dein Vorwurf der Illoyalität völlig unbegründet und ich verlange, daß Du denselben zurücknimmst.

2. Dem Führer hat die Denkschrift über die Adolf-Hitlerschulen Vorgelegen. Erst nach deren Durchsicht hat der Führer die Verfügung erlassen und sie damit gebilligt. Die Punkte des gemeinsamen Aufrufes des Jugendführers des Deutschen Reiches und mir sind in dieser vom Führer gebilligten Denkschrift genau enthalten. Deshalb ist Dein schwerster Vorwurf, wir, der Jugendführer des Deutschen Reiches und ich, trieben mit dem Willen des Führers einen unverantwortlichen Mißbrauch, ebenso völlig unbegründet, und ich verlange, daß Du diesen Vorwurf ebenfalls in aller Form zurücknimmst.

3. In Deinem Brief vom 28. September 1936⁹ bewilligst Du als Reichserziehungsminister, daß die NSDAP Schulträger sein kann. In meiner Antwort bestätige ich diese an sich völlig selbstverständliche Tatsache. Inwiefern ich nun durch die Veröffentlichung über die Adolf-Hitlerschulen mein Wort gebrochen haben soll, ist mir völlig unerklärlich, zumal in dieser Veröffentlichung auch nicht ein einziges Wort über die staatliche Schulaufsicht gesagt ist.

Zusammenfassend stelle ich fest, daß Dein Brief – abgesehen von den strotzenden Beleidigungen – auch sachlich völlig unverständlich ist, da Dich die ganze völlig parteieigene Angelegenheit als Reichserziehungsminister absolut nichts angeht¹⁰.

Heil Hitler!
Dr. R. Ley

c.: Rust an Ley. 25. Januar 1937

R 43 II/956a, Bl. 18–22 Durchschlag¹¹

Lieber Parteigenosse Ley!

Auf Dein Schreiben vom 22. Januar 1937 erwidere ich folgendes:

I. Ich erhalte in Deinem Schreiben die Belehrung, daß „Auseinandersetzungen mündlich“, nicht schriftlich und „zwischen Nationalsozialisten und Parteigenossen niemals vor Nichtnationalsozialisten“ ausgetragen werden. Nichts beleuchtet deutlicher die unmögliche Lage eines verantwortlichen Reichsministers als diese Mahnung wegen unnationalsozialistischen Verhaltens. Ist es etwa nationalsozialistisch, in der Presse überfallartig ohne jede vorhergehende Benachrichtigung vor der gesamten Welt, vor Beamten und Jugend, vor Deutschen und Ausländern und selbst vor den politischen Gegnern, denen gegenüber ich gerade gegenwärtig den Grundsatz der öffentlichen, vom Staat beaufsichtigten Schule zu verteidigen habe¹², meine Autorität zu untergraben? Ist es nationalsozialistisch, durch eine groß aufgemachte Presseaktion die Vollmachten des Reichserziehungsministers zu enteignen und dann zu verlangen, daß er diesen vor der Weltöffentlichkeit ihm versetzten Stoß

⁹ Vgl. oben zu Anm. 6.

¹⁰ Im Ton gemäßigter, sachlich aber ebenso scharf replizierte auch RJF v. Schirach am 22. 1. 1937, Rusts Vorwürfe seien ihm „nach Form und Inhalt gleich unverständlich“. „Die Adolf-Hitler-Schulen sind Einheiten der Hitler-Jugend und gehören als solche ebenso wenig zu Ihrem Geschäftsbereich, wie die anderen Führerschulen der Hitler-Jugend und die Ordensburgen der NSDAP.“ Auch die Unterstellung, Ley und er hätten „mit dem Willen des Führers Mißbrauch getrieben“, wies Schirach mit Verweis auf die gemeinsame, Hitler vorgelegte Denkschrift zurück; R 43 II/956a, Bl. 15 f.

¹¹ Über die Rkei zur Vorlage an Hitler eingesandt; ebd. Bl. 17.

¹² In Verfolg des Projekts eines „ReichsschulG“; s. Dok. Nrr. 2, 15 u. ö.

durch „mündliche Auseinandersetzungen unter Nationalsozialisten“ wiederherstellt? Gegen diese Moral lege ich entschieden Verwahrung ein. Ich habe mich auf den engsten, überhaupt denkbaren Kreis beschränkt und dabei aus der Notwendigkeit heraus gehandelt, die Grundlagen verantwortlicher Staatsleitung zu verteidigen. Es ist nicht nur mein Recht, sondern auch meine Pflicht, mindestens den führenden Stellen gegenüber eine Lage zu klären, die das mir vom Führer übertragene Arbeitsgebiet betrifft, wenn durch derartige Presseveröffentlichungen die höchsten Dienststellen unsicher werden. Reichsminister, die höchste Verantwortung tragen, können verlangen, Vertrauen mitzutragen.

II. Zu Punkt 1 und 3 Deines Schreibens:

Du weist den Vorwurf der Illoyalität zurück und stellst fest, daß mich die Adolf-Hitlerschulen nichts angehen. Darauf erwidere ich: Unter Punkt 3 unserer Vereinbarung vom September/Okttober 1936 ist ausdrücklich festgestellt, daß auch Schuleinrichtungen, deren Träger die Partei ist, der staatlichen Schulaufsicht unterliegen. Inhalt der staatlichen Schulaufsicht ist das Recht, die Errichtung von Schulen zu genehmigen, Lehrer und Leiter anzustellen und den Lehrplan festzusetzen. Deine Denkschrift und die veröffentlichten „Grundsätze“ widersprechen in allen Punkten dieser Vereinbarung. Die zwischen uns getroffene Vereinbarung ist von 2 Ministerien als ungesetzlich angefochten worden, und zwar sowohl vom Innen- wie vom Wirtschaftsministerium¹³. Ich stehe demgegenüber auch heute noch auf dem Standpunkt, daß ich dazu berechtigt war und ich mich bei Abschluß dieses Vertrages im Rahmen der bestehenden Gesetze bewegte. Die in der Presseveröffentlichung vom 19. Januar bekanntgegebenen Grundsätze sind dagegen gesetzlich unmöglich. Sollten Schulen nach den Bedingungen der Denkschrift und der „Grundsätze“ geschaffen werden, so müßten zunächst auf einen Antrag des verantwortlichen Reichserziehungsministers die entgegenstehenden Gesetze aufgehoben und die neuen Schulen durch einen gesetzlichen Willensakt des Führers und Reichskanzlers eingeführt werden. Deine Veröffentlichung bedeutet demnach sowohl einen Vertragsbruch als auch eine Gesetzesverletzung.

III. Zu 2. Deines Briefes:

Du verlangst, daß ich den Vorwurf, durch die Veröffentlichung der „Grundsätze“ sei mit dem Willen des Führers Mißbrauch getrieben worden, zurücknehmen soll, und begründest es damit, daß der Führer nach Durchsicht der Denkschrift seine Verfügung über die Namensgebung erlassen und diese damit gebilligt habe.

Ich frage zunächst: Welcher Denkschrift? In Deinem Briefe vom 19. Januar, mit dem Du mir die „Denkschrift“ zuschicktest, schreibst Du einleitend:

„Beiliegend übersende ich Dir eine Denkschrift, die der Jugendführer des Deutschen Reiches und ich dem Führer vorgelegt haben, und die der Führer durch seine Verfügung vom 15. Januar – in der er genehmigt, daß die neu zu gründenden Schulen seinen Namen tragen – bestätigt.

In dieser Denkschrift habe ich zwei Grundgedanken über die Volksschule niedergelegt ...“

In dieser Denkschrift ist das Volksschulwesen dem Staate genommen und der Partei unterstellt. Es steht darin der Satz:

„Die Aufsicht über die Volksschulen übt die Partei aus. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP ist örtliche Aufsichtsbehörde.“

Nach dieser eindeutigen Darstellung ist mit der Bewilligung der Bezeichnung Adolf-Hitlerschulen also auch schon das gesamte Volksschulwesen der Partei unterstellt und es läge nur bei der Partei, ob sie morgen die Schulaufsicht über dieses Volksschulwesen gleichfalls durch eine Veröffentlichung von „Grundsätzen“ in die Hand nehmen will. Hier wird deutlich, was aus einer „Billigung einer Denkschrift“ gemacht werden kann. Alle öffentliche Ordnung gerät dabei ins Wanken.

¹³ Hierzu nichts Näheres ermittelt.

Aber nun zur Veröffentlichung des Teiles der Denkschrift, von dem Du in Deinem Briefe vom 22. Januar schreibst, nämlich der über die Adolf-Hitlerschulen. Ich stelle dazu zwei Fragen:

– 1.

Ist dem Führer und Reichskanzler beim Vortrag des Reichsorganisationsleiters und des Jugendführers des Deutschen Reiches nicht nur die Denkschrift zur grundsätzlichen Billigung vorgelegt, sondern ihm auch gesagt worden: Der Reichsorganisationsleiter und der Jugendführer des Deutschen Reiches werden auf Grund der Billigung der Denkschrift einen Vertrag veröffentlichen, der sofortige Veränderungen des Schulwesens bewirkt, die mit den bestehenden Gesetzen nicht vereinbar sind?

– 2.

Ist dem Führer und Reichskanzler dabei gesagt worden: Über diese grundlegende Veränderung ist der für die Schule verantwortliche Reichserziehungsminister nicht nur nicht verständigt worden, sondern er lehnt sie ab und der Reichsorganisationsleiter hat mit ihm vor wenigen Monaten einen Vertrag geschlossen, der die Neuordnung der „Grundsätze“ ausschließt?

Wenn diese Fragen mit Ja beantwortet werden, werde ich selbstverständlich den Vorwurf eines Mißbrauchs des Willens des Führers sofort zurücknehmen¹⁴.

Heil Hitler!

Rust

¹⁴ Lammers brachte die Kontroverse am 26. 1. 1937 bei Hitler zum Vortrag, der erwartungsgemäß die Haltung Leys autorisierte; s. Anhang, FV 39*. Zum weiteren Ausbau der AHS, der entgegen den ehrgeizigen Plänen Leys nie über ein Provisorium hinauskam, und ihrer inneren Ausrichtung s. eingehend FELLER/FELLERS. 25 ff.; SCHOLTZ, NS-Ausleseschulen, S. 174–253; BUDDRUS II S. 876–883.

Zitierhinweis

Nr. 17 Schriftwechsel zwischen Reichserziehungsminister Rust und Reichsorganisationsleiter Ley um die Errichtung der Adolf-Hitler-Schulen. 21./22./25. Januar 1937a. Rust an Ley. 21. Januar 1937b. Ley an Rust. 22. Januar 1937c. Rust an Ley. 25. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d017>